

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5905/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย อนุสรณ์ มณีคันโท กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108

จำเลยที่ 1 ปลอมเครื่องหมายการค้า ROLEX ของผู้เสียหายที่ 1 เครื่องหมายการค้า mustdeCartier ของผู้เสียหายที่ 2 เครื่องหมายการค้า CUCCI ของผู้เสียหายที่ 3 เครื่องหมายการค้า LONGINES ของผู้เสียหายที่ 4 และ เครื่องหมายการค้า dunhill ของผู้เสียหายที่ 5 ซึ่งเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าต่างชนิดและของผู้เสียหายต่างเจ้าของกัน ถือได้ว่าเป็นการกระทำต่างกรรมต่างเจตนา กัน ต้องลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ทุกกรรมเป็นกระทำความผิดไป หาใช่ ความผิดกรรมเดียวกันไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108, 110, 115 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268, 83, 91 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 62 रिषของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นคดีใหม่ภายใน 7 วัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108, 110(1) แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 108 ตามนัยมาตรา 110 วรรคท้าย จำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน และปรับ 50,000 บาท โทษจำคุกเห็นสมควรรอไว้มีกำหนด 1 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ในกรณีที่จำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ริมของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ให้ลงโทษตามมาตรา 108 จำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บาท และลงโทษตามมาตรา 110 จำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บาท รวมเป็นจำคุก 2 ปี และปรับ 200,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี และปรับ 100,000 บาท นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าการกระทำความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม ในข้อนี้ข้อเท็จจริงตามฟ้องฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ปลอมเครื่องหมายการค้า

ROLEX ของผู้เสียหายที่ 1 เครื่องหมายการค้า must de Cartier ของผู้เสียหายที่ 2 เครื่องหมายการค้า CUCCI ของผู้เสียหายที่ 3 เครื่องหมายการค้า LONGINES ของผู้เสียหายที่ 4 และเครื่องหมายการค้า dunhill ของผู้เสียหายที่ 5 ซึ่งเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าต่างชนิดและของผู้เสียหายต่างเจ้าของกัน ถือได้ว่าเป็นการกระทำต่างกรรมต่างเจตนากันต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 เป็นกรรมเดียวนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 รวม 5 กระทง จำคุกกระทงละ 1 ปี และปรับกระทงละ 50,000 บาท และลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 110 จำคุก 1 ปี และปรับ 50,000 บาท รวมจำคุกจำเลย 6 ปี และปรับ 300,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี และปรับ 150,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สันติ ทักราล-สมชัย ศิริบุตร-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ